



**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR: 074.3/ /35.07.302.102/2024

NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan RA. Kartini No. 5 Lawang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/104/35.07.201/2023 untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

dr. Nur Mazidah : PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang yang berkedudukan di Banjarraum Selatan No 7 Mondoroko, Singosari, Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor: 001.204/DPM/I-KEP/DIR/2024 tanggal 1 Februari 2024 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Malang, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK.**

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara Direktur RSUD Lawang dengan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam hal ini bersepakat melaksanakan kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan;
2. **PIHAK KESATU** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat;
3. **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
4. Direktur RSUD Lawang adalah pimpinan tertinggi RSUD Lawang yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan RSUD Lawang;
5. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah pimpinan yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan Rumah Sakit Prima Husada Malang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 LATAR BELAKANG

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dan/ atau penunjang dari **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama rujukan pelayanan kesehatan;
4. Maksud perjanjian kerjasama ini untuk memberikan pedoman serta landasan hukum kegiatan rujukan pelayanan kesehatan **PARA PIHAK**;

PIHAK I	PIHAK II

5. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, **PIHAK KEDUA** bermaksud menjalin kerja sama dengan **PIHAK KESATU** di bidang Rujukan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 DASAR HUKUM

1. Undang - undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Undang - undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Malang No. 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya:

1. Rujukan Alih Rawat sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Alih Rawat Inap;
 - b. Rujukan Rawat Jalan;
 - c. Rujukan Rawat Intensif.

PIHAK I	PIHAK II

2. Rujukan parsial penunjang sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Parsial Laboratorium;
 - b. Rujukan Parsial Radiologi.
3. Pelayanan Farmasi (khusus obat yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi **PIHAK KEDUA**, termasuk dalam hal pinjam obat jika kehabisan di masing-masing PIHAK);
4. Rujukan pelayanan pemeriksaan kesehatan lain-lain yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** yang jenis pelayanannya tersedia di **PIHAK KESATU**;
5. Pelayanan pasien umum maupun pasien dengan penjaminan (BPJS atau asuransi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standart pelayanan kedokteran yang berlaku;
- c. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan dengan baik sesuai standar pelayanan yang berlaku untuk pasien yang akan dirujuk ke **PIHAK KESATU**;
- b. Memberikan informasi rekam medis pasien yang akan mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan;
- c. Bertanggung jawab terhadap :
 - 1) Bertanggung jawab terhadap *Live Saving* pasien yang akan dirujuk;
 - 2) Formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.
- d. Mematuhi perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

3. HAK PIHAK KESATU:

- a. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- b. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada pasien **PIHAK KEDUA**.

4. HAK PIHAK KEDUA :

- a. Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap di Fasilitas Kesehatan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk pasien yang di rujuk ke **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 PROSEDUR RUJUKAN

1. Sebelum melaksanakan rujukan pasien, **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menghubungi **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** memberikan konfirmasi pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
3. Pelayanan kesehatan terhadap pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA** dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di **PIHAK KESATU** dan atas persetujuan keluarga/pasien yang dirujuk.

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

1. Tarif pelayanan rujukan yang berlaku dalam perjanjian ini sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan menyetujui dan mengikuti perubahan-perubahan atas tarif pelayanan rujukan **PIHAK KESATU**;
3. Pasien JKN yang dirujuk alih rawat dilakukan tatalaksana penjaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan;
4. Pembayaran pelayanan rujukan dapat dilakukan dengan;

PIHAK I	PIHAK II

- a. Pembayaran langsung tunai dan/atau transfer di loket **PIHAK KESATU** setelah dilakukan pemeriksaan;
- b. Pembayaran sistem penagihan pada **PIHAK KEDUA** setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) **PIHAK KESATU** membuat dan mengirimkan tagihan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang telah dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** mulai tanggal 1 sampai dengan 31 setiap bulannya;
 - 3) Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening bank **PIHAK KESATU** :
NAMA BANK : BPD JAWA TIMUR (Bank Jatim)
NOMOR REKENING : 0591001159
ATAS NAMA : RSUD Lawang
 - 4) **PIHAK KEDUA** melakukan konfirmasi pembayaran melalui Bendahara Penerimaan **PIHAK KESATU**;
 - 5) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi tagihan pemeriksaan rujukan, jika sudah sesuai proses pembayaran bisa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan dikirim;
 - 6) Apabila terdapat penyesuaian jumlah tagihan, **PIHAK KEDUA** akan memberikan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU**;
 - 7) **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pembayaran apabila **PIHAK KESATU** telah memberikan jawaban atas konfirmasi penyesuaian jumlah pembayaran;
 - 8) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada **PIHAK KESATU** tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk menolak pengiriman rujukan **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani;

PIHAK I	PIHAK II

2. Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerja sama ini disampaikan **PIHAK KEDUA** secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.

PASAL 8

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini di alamatkan :

a. Dari **PIHAK KESATU**

Nama : drg. Ivan Drie, M.M.R.S.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
RSUD Lawang Kab. Malang
Alamat : Jl. R.A. Kartini No 5 Lawang, Malang
No telp : Telp. (0341) 426072

Nama : dr. Annisa Amilia
Jabatan : Kepala Instalasi Humas & Pemasaran
Alamat : Jl. R.A. Kartini No 5 Lawang, Malang
No telp : Telp. (0341) 426072

b. Dari **PIHAK KEDUA**

Nama : dr. Nur Mazidah
Jabatan : PLT Direktur RS Prima Husada Malang
Alamat : Banjararum Selatan No 7, Mondoroko, Singosari
Malang
No telp : Telp. (0341) 458679

Nama : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns
Jabatan : Humas & Marketing
Alamat : Banjararum Selatan No 7, Mondoroko, Singosari
Malang
No telp : 08113507164

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 09
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Pengertian *force majeure* dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang – undangan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian ini;
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan diadakan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan *addendum* dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Hal- hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S

dr. NUR MAZIDAH

PIHAK I	PIHAK II